

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3570 -  
3571/2535

นายสำรวย อรุณวัตร

นางเลิศ ระย้า

นายสมเกียรติ วนัสบดีกุล ทนายโจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนข้อกฎหมายไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ไม่รับฎีกา

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในประเด็นที่ว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลขัดต่อกฎหมาย มิใช่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ส่วนฎีกาข้อกฎหมายเป็นสาระสำคัญแห่งคดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณา พิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 126)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลได้มีคำสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 และให้โจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 รื้อถอนบ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1879 ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และห้ามเกี่ยวข้องให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่

จำเลยเดือนละ 800 บาท นับแต่วันฟ้องแย้ง (11 ตุลาคม 2530) เป็นต้นไปจนกว่า  
โจทก์ทั้งสองจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและขนย้ายทรัพย์สิน พร้อมทั้งบริวาร  
ออกไปจากที่ดินจำเลยเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 119)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองยังไม่ได้  
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง โจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้รับฟังข้อเท็จจริง  
ว่าโจทก์ทั้งสอง ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองแล้ว ฎีกาของ โจทก์  
ทั้งสองจึงเป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อ  
เท็จจริงซึ่งต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 คำสั่ง  
ศาลชั้นต้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองยังไม่ได้  
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง โจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้รับฟังข้อเท็จจริง  
ว่าโจทก์ทั้งสอง ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองแล้ว ฎีกาของ โจทก์  
ทั้งสองจึงเป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อ

เท็จจริงซึ่งต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 คำสั่งศาลชั้นต้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สะสม สิทธิเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |